

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3863/2537

พนักงานอัยการ จังหวัด สิงห์บุรี
นาย สันติ รัตนบัลลังค์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 216

ศาลอุทธรณ์พิพากษาว่า จำเลยมีความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน จำเลยมิได้ฎีกา แต่ทำคำแก้ฎีกาว่ายังไม่มี การสอบสวนในความผิดฐานนี้ ซึ่งเท่ากับขอให้ศาลฎีกาพิพากษากลับเป็นไม่ลงโทษจำเลยในความผิดฐานนี้นั้น จำเลยจะต้องทำโดยยื่นเป็นคำฟ้องฎีกา การที่จำเลยมีคำขอมาในคำแก้ฎีกา ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33,91, 288, 289 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 72,72 ทวิ ริบปลอกกระสุนและหัวกระสุนของกลาง

จำเลยให้การรับสารภาพฐานฆ่าผู้อื่น และฐานมีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองและพาอาวุธปืนไปโดยไม่ได้รับอนุญาต ปฏิเสธว่าไม่ได้ฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อน

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289(4) พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิวรรคหนึ่ง, 72 วรรคสาม, 72 ทวิวรรคสอง เป็นความผิดสามกรรมให้เรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ที่แก้ไขแล้วฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนลงโทษประหารชีวิต ฐานมีอาวุธปืนมีทะเบียนของผู้อื่น จำคุก 6 เดือน ฐานพาอาวุธปืนมีทะเบียนของผู้อื่นจำคุก 4 เดือน จำเลยยอมให้จับกุมและรับสารภาพ ตั้งแต่ชั้นจับกุมสอบสวนจนถึงชั้นศาลว่า ได้ใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายจริง คงปฏิเสธว่าไม่ได้ไตร่ตรองไว้ก่อนเท่านั้น แต่ในคำให้การของจำเลยในชั้นสอบสวนได้ให้รายละเอียดอันเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่มาก นับเป็นเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งทุกกรรมตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ประกอบด้วยมาตรา 52(2) ฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน จำคุกตลอดชีวิต ฐานมีอาวุธปืน จำคุก 3 เดือน ฐานพาอาวุธปืนจำคุก 2 เดือน รวมโทษจำคุก จำเลยตลอดชีวิต ริบปลอกกระสุนและหัวกระสุนของกลาง

โจทก์และจำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289(4) คำให้การของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาเป็นเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ประกอบมาตรา 52(2) จำคุก 30 ปี รวมโทษทุกกระทงแล้วจำคุก 30 ปี 5 เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา โดยอัยการสูงสุดรับรองให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ศาลฎีกาจะวินิจฉัยข้อกฎหมายตามคำแก้ฎีกาของจำเลยเสียก่อนที่ว่า พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาแก่จำเลยฐานฆ่าผู้อื่นโดย

เจตนาเท่านั้น ครั้นส่งสำนวนไปให้พนักงานอัยการแล้วได้มีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมว่า
ฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน โดยพนักงานสอบสวนไม่ได้ทำการสอบสวนเพิ่มเติม คง
ใช้พยานหลักฐานที่ได้สอบสวนไว้แล้ว จึงไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 120 ซึ่งเป็นไปในทำนองว่ายังไม่ได้มีการสอบสวนในข้อหาใหม่
โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน เกี่ยวกับปัญหานี้ศาล
อุทธรณ์พิพากษาว่า จำเลยมีความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนจำเลยแก้ฎีกา
ว่ายังไม่ได้มีการสอบสวนในความผิดฐานนี้ ซึ่งเท่ากับขอให้ศาลฎีกาพิพากษากลับเป็น
ไม่ลงโทษจำเลยในความผิดฐานนี้ ดังนี้ จำเลยเป็นฝ่ายแพ้คดีในความผิดฐานนี้ การ
จะขอให้วินิจฉัยให้จำเลยเป็นฝ่ายชนะคดีในความผิดฐานนี้ถือได้ว่าเป็นการโต้แย้งคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์ โดยขอให้ศาลฎีกาพิพากษาคิดแยกแตกต่างหรือนอกเหนือไป
จากที่ศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยไว้ จำเลยจะต้องทำโดยยื่นเป็นคำฟ้องฎีกา ถ้าจำเลยไม่
ฎีกาแสดงว่าพอใจในคำพิพากษาศาลอุทธรณ์เมื่อพอใจแล้วก็ไม่มีเหตุที่จะกลับโต้แย้ง
ในคำแก้ฎีกาอีก เหตุนี้จึงขอมาในคำแก้ฎีกาไม่ได้ทั้งตามสำนวนก็ไม่ปรากฏข้อเท็จ
จริงว่าการสอบสวนไม่ชอบจำเลยเพียงยกปัญหานี้ขึ้นต่อสู้ในชั้นฎีกา ศาลฎีกาไม่รับ
วินิจฉัย

ปัญหาต่อไปโจทก์ฎีกาว่า ในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนนี้ จำเลยให้การ
ปฏิเสธมาตั้งแต่ชั้นสอบสวนจนถึงชั้นศาล ส่วนข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแม้จำเลยจะ
ให้การรับสารภาพตลอดมา แต่ก็ยังเป็นเพราะจำนนต่อหลักฐาน ไม่เป็นประโยชน์แก่
การพิจารณา ขอให้ไม่ให้ลดโทษแก่จำเลยเฉพาะข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน น่า
เชื่อว่าจำเลยฆ่าผู้ตายเพราะจำเลยเมาสุราแล้วขาดสติ ซึ่งเป็นข้อที่แสดงว่าจำเลยมี
ความประพฤติน่าเกลียด จึงไม่มีเหตุสมควรลดโทษให้จำเลยมากถึงขนาดจำคุกจำเลย
เพียง 30 ปี ที่ศาลชั้นต้นลดโทษให้จำเลยโดยให้จำคุกจำเลยไว้ตลอดชีวิตเหมาะสม
ตามพฤติการณ์แห่งคดีแล้ว ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้นบางส่วน"

พิพาทษาแก้เป็นว่า ให้บังคับคดีไปตามคำพิพาทษาศาลชั้นต้น

(อรุณ น้าประเสริฐ-จเร อำนวนยวัฒนา-อุดม มั่งมีดี)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>